

0005825-42.2017.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 88/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira, 435/2017 - 2º Distrito Policial de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maike Henrique Beira

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0005825-42.2017.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005825-42.2017.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 88/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira, 435/2017 - 2º Distrito Policial de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maike Henrique Beira

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

MAIKE HENRIQUE BEIRA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 16 de fevereiro de 2017, por volta das 08h15min, na Rua Oswaldo Bertolini, nº 555, Morro Azul, nesta cidade e comarca da Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de "Cannabis Sativa L", pesando no total aproximadamente 44,28g (quarenta e quatro gramas e vinte e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 98), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 103/104.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2022 (fl. 106).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a improcedência.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão acusatória improcede.

Com efeito, ISABEL APARECIDO BEIRA, genitor do réu, ouvido em édito, refutou o depoimento prestado na fase administrativa, dizendo que apenas assinou sem ler.

Por outro lado, o Policial Militar FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA declarou que estava em patrulhamento de rotina com o colega pelo local dos fatos, quando avistaram o réu, andando, mostrando nervosismo, por isso resolveram abordá-lo. Após, o acusado acessou uma residência, uma serralheria, e subiu em uma escada, acessando o telhado, dispensando algo e evadindo-se. Constatou-se que o objeto dispensado consistia em 27 (vinte e sete) porções de "maconha". Em seguida, foram até a residência em que o acusado entrou, sendo recepcionado pelo genitor do réu, o qual forneceu a documentação do filho.

Nesse exato sentido foi o depoimento do Policial Militar JHONNY LUIZ VOLTAINÉ.

A testemunha defensiva, ALAOR, disse que trabalhava na serralheria e ficou junto com o réu, para fazer um serviço. Disse que chegou ao local por volta do horário do almoço, vendo as telhas quebradas e os fios puxados.

O acusado MAIKE, por fim, negou os fatos. Disse que não conhecia os policiais. No dia dos fatos, saiu de manhã para trabalhar e ficou até o horário de almoço. Declarou não ter ciência de como seu documento chegou às mãos dos policiais.

Nesse contexto, há fundadas dúvidas se os policiais efetivamente reconheceram o acusado como sendo a pessoa que fugiu pelo telhado, pois não se recordaram do reconhecimento efetuado na delegacia, havendo, outrossim, testemunhas que disseram que estavam com o réu no momento do cometimento do crime, sendo a absolvição medida de rigor.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, para ABSOLVER da acusação de prática de conduta prevista no artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/2006, o réu MAIKE HENRIQUE BEIRA, devidamente qualificado, com lastro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Isento de custas.

P.I.C.

Limeira, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA